

0000800-10.2017.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Natiele Cristina de Paula

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira

VISTOS.

NATIELE CRISTINA DE PAULA, qualificada nos autos, foi denunciada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso nos artigos 33, caput, c.c. o artigo 40, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

5ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, 1º andar - Centro

CEP: 15010-902 - São José do Rio Preto - SP

Telefone: (17)3233-6700 - E-mail: riopreto5cr@tjsp.jus.br

0000800-10.2017.8.26.0559 - lauda

CONCLUSÃO: Aos 18 de outubro de 2022, faço os presentes autos conclusos a(o) Meritíssimo(a) Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Criminal, Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira

SENTENÇA

Processo nº:

0000800-10.2017.8.26.0559

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Natiele Cristina de Paula

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira

VISTOS.

NATIELE CRISTINA DE PAULA, qualificada nos autos, foi denunciada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso nos artigos 33, caput, c.c. o artigo 40, incisos III, ambos da Lei 11.343/06.

A ré foi notificada (fls. 240) e apresentou defesa preliminar (fls. 236/238)

A denúncia foi recebida em 27/10/2017 (fls. 246/247) e a ré devidamente citada (fls. 267).

Após regular instrução processual, em 21/05/2018 a ré foi condenada como incurso no artigo 33, caput, c.c. O artigo 40, inciso III, c.c. o §4º do artigo 33, ambos da Lei 11.343/06, às penas de 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal, em regime inicial semiaberto.

Em a r. Sentença foi registrada e tornada pública em 21/05/2018 (fls. 288/294) e transitou em julgado para o Ministério Público em 28/05/2018 (fl. 300).

Interposto recurso de Apelação pela Defesa, o e. Tribunal de Justiça converteu o julgamento em diligência para que fosse examinada a possibilidade do acordo de não persecução penal.

A audiência para proposta de ANPP está designada para 21/10/2022.

A Defesa se manifestou pelo reconhecimento da prescrição superveniente ou intercorrente.

É o relatório.

Decido.

Assiste razão à Defensoria Pública.

A prescrição intercorrente ou superveniente, é espécie de prescrição da pretensão punitiva, uma vez que não há trânsito em julgado da condenação para ambas as partes, em que pese ter como pressuposto o trânsito em julgado para a acusação no tocante à pena aplicada.

É calculada com base na pena aplicada e ocorre após a sentença, mas antes do trânsito em julgado para a defesa.

Pois bem.

De acordo com as penas aplicadas à sentenciada, o prazo prescricional para a pretensão executória é de quatro anos.

Verifico que entre a data da publicação da sentença condenatória recorrível (21/05/2018) e a presente data transcorreu mais de quatro anos, sendo certo que o v. Acórdão de fls. 348/353 não julgou o recurso, mas apenas converteu o julgamento em diligência; logo, não interrompeu o prazo prescricional.

Ante o exposto, reconheço a PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE do crime previsto no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11343/06, razão pela qual declaro a EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE da ré NATIELE CRISTINA DE PAULA, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, primeira figura, 109, inciso V e 110, §1º, todos do Código Penal.

Custas na forma da Lei.

Libere-se a pauta.

Certificado o trânsito em julgado, comunique-se.

Após, arquivem-se com as cautelas de praxe.

P.I.C..

São José do Rio Preto, 18 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA